

第77738135号“CHENGHONG”商标准予注册的决定

异议人：四川长虹电器股份有限公司

委托代理人：北京品源知识产权代理有限公司

被异议人：深圳市今古贸易有限公司

异议人四川长虹电器股份有限公司对被异议人深圳市今古贸易有限公司经我局初步审定并刊登在第1902期《商标公告》第77738135号“CHENGHONG”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“CHENGHONG”指定使用商品为第14类“手镯（首饰）；胸针（首饰）；项链（首饰）”等。

异议人引证在先注册的第1636764号、第42291869号“长虹CHANGHONG及图”等商标核定使用商品为第14类“贵金属合金；未加工或半加工贵金属；首饰盒”等。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标部分核定使用商品在功能、用途等方面基本相同，属于类似商品。但双方商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面具有一定区别，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成消费者混淆误认。

异议人注册并使用在“电视机”商品上的“长虹及图”商标曾获《商标法》第十三条保护，但被异议商标与异议人该商标文字构成存在一定差异，二者未构成近似商标，因此被异议商标的注册和使用应不会产生误导公众的后果，也不会对异议人的利益造成损害。

异议人称被异议商标的申请注册违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）（八）项、第四十四条之规定等证据不足，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第77738135号“CHENGHONG”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月21日